

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2130/2535

นายกิตติ อมรรักษา

โจทก์

นางเต้าเฮียง แซ่โจ้ว

จำเลย

นางเต้าเฮียง แซ่โจ้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 223

จำเลยจะขอยื่นคำแก้ฎีกา ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยอ้างว่าไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์ เพราะการส่งสำเนาฎีกาให้แก่ทนายจำเลยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ทนายจำเลยมิได้รับสำเนาฎีกาจึงมิได้แก้ฎีกาภายในกำหนด จำเลยต้องร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการต่อไป จำเลยจะยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาทีเดียวไม่ได้

ความว่า คดีนี้ปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 59/41 ซอยหลังวัดสุทธิ แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของโจทก์ แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้ส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยโดยส่งไปที่สำนักงานทนายความของทนายจำเลย แต่ทนายจำเลยไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์ เนื่องจากได้ย้ายสำนักงานทนายความไปอยู่ที่อื่นแล้ว จนกระทั่งประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2535 จำเลยได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์อีกคดีหนึ่งซึ่งในสำเนาฎีกาดังกล่าวได้กล่าวว่าโจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวได้ยื่นฎีกาในคดีนี้ด้วย การที่โจทก์ส่งหมายและสำเนาฎีกาไปที่สำนักงานเก่าของทนายจำเลยนั้นมีลักษณะไม่สุจริตเพื่อไม่ให้

จำเลยมีโอกาสนยื่นคำแก้ฎีกา หากโจทก์ส่งหมายและสำเนาฎีกาไปยังภูมิสำเนาของจำเลย จำเลยจะต้องได้รับเนื่องจากบุตรชายของจำเลยใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจซึ่งเปิดทำการทุกวันทำงานของราชการเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับคำแก้ฎีกาของจำเลยแนบท้ายคำร้องด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยตัดท่อระบายน้ำแล้วให้ปิดท่อระบายน้ำเพื่อมิให้น้ำไหลเข้ามารบกวนสิทธิและทรัพย์สินภายในบ้านของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 74)

ทนายจำเลยรับสำเนาฎีกาโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2535 (อันดับ 75 แผ่นที่ 3)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78)

คำสั่ง

จำเลยจะขอยื่นคำแก้ฎีกา ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยอ้างว่าไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์ เพราะการส่งสำเนาฎีกาให้แก่ทนายจำเลยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ทนายจำเลยมิได้รับสำเนาฎีกาจึงได้แก้ฎีกาภายในกำหนด จำเลยต้องร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้น เพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการต่อไป จำเลยจะยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาทีเดียวไม่ได้ ให้ยกคำร้องของจำเลย

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ